

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1252/2535

กรมตุลการ กับพวก

โจทก์

บริษัทเกรียงทอง จำกัด

จำเลย

บริษัทเกรียงทอง จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17,
มาตรา 20

ความว่า จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเลยขอยื่น
บัญชีระบุพยานเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมคำร้องนี้เพื่อ ประกอบการวินิจฉัยของศาลฎีกา
โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 131)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินภาษีอากรจำนวน 621,885.05
บาทแก่โจทก์ กับให้ชำระเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตรา ร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษ
ของเดือนจากต้นเงินอากรขาเข้า 143,553.74 บาท เป็นรายเดือน นับแต่วันที่ 25
พฤศจิกายน 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้โจทก์แล้วเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 126,124)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว แม่ว่านางแคทเธอรินมีอค จะเบิกความในคดีหมายเลขดำที่
70/2534 ของศาลชั้นต้น หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ ทำให้จำเลยไม่สามารถ

อ้างคำเบิกความของนางแคทเธอรินม็อค เป็นพยานต่อศาลในคดีนี้ก่อนศาลชั้นต้น พิพากษาคดีก็ตาม แต่ตามคำร้องของ จำเลยระบุว่าคดีดังกล่าวและคดีนี้ มีประเด็นอย่างเดียวกันว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และคดีนั้นเจ้าพนักงานประเมินก็ประเมิน โดยอาศัยราคาในใบขนสินค้าขาออกของ เมืองฮ่องกงเหมือนคดีนี้เมื่อจำเลยนำนางแคทเธอรินม็อค เข้าเบิกความในคดีดังกล่าวยอมแสดงว่าจำเลยทราบอยู่แล้วว่าจำเป็นต้องสืบนางแคทเธอรินม็อค ในคดีนี้ กรณีไม่มีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่า จำเลยไม่สามารถ ทราบได้ว่าต้องนำนางแคทเธอรินม็อค มาสืบเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนในคดีนี้หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 8 วรรคสี่ ซึ่งออกตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 จำเลยจึงไม่อาจ ยื่นคำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นนั้นต่อศาลฎีกาได้ ให้ ยกคำร้องค่า คำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว แม้ว่านางแคทเธอรินม็อค จะเบิกความในคดีหมายเลขดำที่ 70/2534 ของศาลชั้นต้น หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ ทำให้จำเลยไม่สามารถ อ้างคำเบิกความของนางแคทเธอรินม็อค เป็นพยานต่อศาลในคดีนี้ก่อนศาลชั้นต้น พิพากษาคดีก็ตาม แต่ตามคำร้องของ จำเลยระบุว่าคดีดังกล่าวและคดีนี้ มีประเด็นอย่างเดียวกันว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และคดีนั้นเจ้าพนักงานประเมินก็ประเมิน โดยอาศัยราคาในใบขนสินค้าขาออกของ เมืองฮ่องกงเหมือนคดีนี้เมื่อจำเลยนำนางแคทเธอรินม็อค เข้าเบิกความในคดีดังกล่าวยอมแสดงว่าจำเลยทราบอยู่แล้วว่าจำเป็นต้องสืบนางแคทเธอรินม็อค ในคดีนี้ กรณีไม่มีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่า จำเลยไม่สามารถ ทราบได้ว่าต้องนำนางแคทเธอ

รินมือก มาสืบเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนในคดีนี้หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด ตามข้อ
กำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 8 วรรคสี่ ซึ่งออกตามความในมาตรา 20 แห่งพระราช
บัญญัติจัดตั้ง ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 จำเลยจึงไม่
อาจ ยื่นคำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นนั้นต่อศาลฎีกาได้ ให้ ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

(สุชาติ สุขสมิตร-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ